

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2536/2534

นางสาว นิรมล เป็รื่อง อักษร
นาย ประสาท สี มา โคตร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (9), มาตรา 14

จำเลยเป็นหนี้โจทก์เกินกว่าห้าหมื่นบาทตามคำพิพากษตามยอมในคดีแพ่ง ต่อมาจำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้สองครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จำเลยไม่ชำระหนี้ ด้วยหลักเกณฑ์ข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวเมื่อจำเลยนำสืบไม่ได้ว่า จำเลยมีรายได้ตามที่อ้างและเป็นเจ้าหนี้บุคคลอื่นอยู่หลายราย ซึ่งจำเลยอาจชำระหนี้ได้ทั้งหมด และรูปคดีไม่มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 จึงต้องพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยและนายบุญแรงให้ร่วมรับผิดชอบตามสัญญากู้และค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยกับนายบุญแรงชำระเงินจำนวน348,750 บาท แก่โจทก์ โดยผ่อนชำระเป็นงวดเดือน หลังจากทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว จำเลยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยจะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด รวมเป็นเงิน 392,343 บาท โจทก์มอบให้

ทนายความมีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันและจำเลยไม่ชำระหนี้ จำเลยเป็นผู้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มิดำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยมีรายได้จากการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่าเดือนละ 35,000 บาท นอกจากนี้จำเลยยังเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทหลายแห่งและมีเงินเดือนประจำ จำเลยจึงสามารถที่จะชำระหนี้ให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยและนายบุญแรงเป็นหนี้โจทก์เป็นเงิน 392,343 บาท ตามคำพิพากษาตามยอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่1664/2530 ของศาลชั้นต้นและจำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้แล้วสองครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันตามเอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.6 แล้วจำเลยไม่ชำระหนี้ ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่สันนิษฐานว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2583 มาตรา 8(9) แล้ว คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดและมีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลายหรือไม่

ในปัญหาดังกล่าว จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาเป็นข้อแรกว่าจำเลยประกอบอาชีพ
ทนายความเป็นเจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 35,000
บาท มีทรัพย์สินที่ใช้ในสำนักงานมีรถยนต์ บ้านและที่ดิน ทั้งเข้าหุ้น กับบุคคลอื่น
ประกอบกิจการค้าและออกทุนซื้อวัวมาเลี้ยงที่จังหวัดลำปาง 50 ตัว ซึ่งในข้อนี้จำเลย
มีคำเบิกความของตนเองกับนางบุญแรงเป็นพยาน แต่จำเลยไม่มีเอกสารทางบัญชีที่
แสดงถึงรายได้ของสำนักงานและจำนวนเงินที่จำเลยได้รับจากสำนักงานในแต่ละ
เดือนมาแสดงเป็นหลักฐาน ทรัพย์สินในสำนักงานจำเลยก็ไม่เปิดเผยว่า มีอะไรบ้าง
และราคาเท่าไร ส่วนรถยนต์จำเลยอ้างว่ามีอยู่ 3 คัน แต่ก็รับว่าเป็นรถของลูกหนี้
มอบไว้เป็นประกันหนี้ 1 คัน เป็นรถที่เช่าซื้อมา 2 คัน ซึ่งคันหนึ่งยังอยู่ ในระหว่าง
ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ อีกคันไม่ปรากฏว่าชำระค่าเช่าซื้อครบหรือยัง จำเลยไม่มีหลักฐาน
การเช่าซื้อหรือหลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของมาเสนอต่อศาลแต่อย่างใด ส่วนบ้านนั้น
จำเลยอ้างว่ามีอยู่ ที่จังหวัดมหาสารคามและกรุงเทพมหานคร โดยมารดาทำ
พินัยกรรมยกให้ และได้มาตามสัญญาจะซื้อขายร่วมกับพี่ชายตามลำดับแต่ก็ไม่มี
หนังสือพินัยกรรมและสัญญาจะซื้อขายมาแสดงเป็นหลักฐานส่วนที่ดินจำเลยอ้างว่า มี
อยู่ ที่อำเภอลำลูกกา และกรุงเทพมหานครแต่ก็ไม่มีหนังสือสำคัญมาแสดงเช่น
เดียวกัน ที่อ้างว่ามีการเข้าหุ้นกับบุคคลอื่นประกอบกิจการค้าและออกทุนซื้อวัวมา
เลี้ยงที่จังหวัดลำปาง 50 ตัว ก็ทำนองเดียวกัน หากมีหลักฐานอื่นใดมาประกอบคำเบิก
ความใหม่ จึงเป็นการเบิกความลอย ๆ โจทก์มีตัวโจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิก
ความยอมรับเพียงว่า จำเลยมีอาชีพเป็นทนายความและเป็นหัวหน้าสำนักงานเท่านั้น
ส่วนเรื่องทรัพย์สินหรือรายได้ของจำเลยนั้น โจทก์เบิกความว่าโจทก์เข้าใจว่าจำเลย
คงจะมีรายได้แต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก แต่คิดว่าคงจะไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้
โจทก์ ได้ เพราะหากสามารถชำระหนี้โจทก์ได้ ก็คงจะชำระให้นานแล้วดังนั้นจะถือว่า
โจทก์นำสืบเชื่อสมกับคำพยานจำเลยหรือจำเลยนำสืบสอดคล้องกับคำพยานโจทก์ไม่
ได้ คำพยานจำเลยจึงมีน้ำหนักน้อยรับฟังไม่ได้ดังที่อ้าง

จำเลยฎีกาข้อต่อไปว่า จำเลยเป็นที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานกฎหมายดุฆฎี บัณฑิตทนายความ และภาษีอากร ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนเดือนละ 8,500 บาท ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย ล.1 เป็นที่ปรึกษากฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมสาย แอสโซซิเอท (1986) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง ได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท และ 7,000 บาท ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย ล.2, ล.3 ตามลำดับ พิจารณาแล้วเห็นว่าพยานจำเลยในข้อที่อ้างว่าจำเลยมีรายได้จากสำนักงานกฎหมายดุฆฎีบัณฑิตทนายความและภาษีอากร นั้น นอกจากตัวจำเลยเองแล้วมีนายชาติรี สี่มาโคตรหัวหน้าสำนักงานกฎหมายดุฆฎีบัณฑิตทนายความและภาษีอากรมาเบิกความประกอบว่าจำเลยทำงานที่สำนักงานของพยาน ได้เงินเดือนซึ่งพยานเป็นผู้จ่ายให้เดือนละ 8,500 บาท ปรากฏตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย ล.1 เห็นว่านายชาติรี เป็นพี่ชายของจำเลย เอกสารหมาย ล.1 ก็ออกโดยนายชาติรีทั้งไม่ได้มีเอกสารหลักฐานการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างของจำเลยมาแสดงประกอบแต่อย่างใด จึงไม่น่าเชื่อ ส่วนข้อที่อ้างว่าจำเลยเป็นที่ปรึกษากฎหมายมีรายได้จากห้างหุ้นส่วนจำกัดอีก 2 แห่งนั้น มีจำเลยมาเบิกความปากเดียว หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ออกหนังสือรับรองเอกสารหมาย ล.2, ล.3 หาได้มาเบิกความยืนยันไม่และไม่มีเอกสารหลักฐานการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างของจำเลยมาแสดงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้หลักฐานอย่างอื่นที่จะแสดงถึงฐานะทางการเงินของจำเลยเช่นใบเสร็จรับเงินแสดงจำนวนภาษีเงินได้ที่เสียไปในแต่ละปีเป็นต้น ก็ไม่มีมาแสดงเป็นหลักฐาน พยานหลักฐานของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้เชื่อถือว่าจำเลยเป็นที่ปรึกษากฎหมายและมีรายได้จากบุคคลที่จำเลยกล่าวอ้าง

จำเลยฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า จำเลยเป็นเจ้าหนี้บุคคลอื่นอยู่ หลายราย เฉพาะรายนายสมนิตย์ บรรจงใหม่ จำเลยเป็นเจ้าหนี้ตามเช็คเอกสารหมาย ล.4 เป็นจำนวน 300,000 บาท จำเลยได้ร้องทุกข์ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาไว้แล้ว หากนายสมนิตย์ ผู้ออกเช็คผ่อนชำระหนี้ให้จำเลยก็ไม่ต้องฟ้องคดีแพ่ง จึงต้องถือว่า

จำเลยยังมีสิทธิเรียกร้องอยู่ นอกจากนี้จำเลยก็มีได้มีเจ้าหนี้รายใดอีกนอกจากในคดีนี้ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามที่จำเลยนำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยเป็นเจ้าหนี้บุคคลอื่นใด นอกจากนายสมนิตย์ และสำหรับเช็คเอกสารหมายเลข 4 ที่ นายสมนิตย์ ออกให้แก่จำเลยนั้น เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว จำเลยเพียงแต่ร้องทุกข์ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ซึ่งก็ไม่ว่าได้ว่าตัวผู้ออกเช็คมาดำเนินคดีและไม่แน่ว่าผู้ออกเช็คจะยอมผ่อนชำระหนี้ตามเช็คให้จำเลยหรือไม่ส่วนการดำเนินคดีแพ่งนั้นได้ความตามคำเบิกความของจำเลยตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า จำเลยไม่ได้ฟ้องนายสมนิตย์ เป็นคดีแพ่งเพื่อให้ชำระหนี้ตามเช็ค ซึ่งเช็คฉบับดังกล่าวนั้นระบุวันที่สั่งจ่ายเป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินวันที่ 3 สิงหาคม 2530 จากวันถึงกำหนดจ่ายเงินตามเช็ค ถึงวันที่จำเลยเบิกความคือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 เป็นเวลาเกิน 1 ปีเช็คฉบับดังกล่าวจึงขาดอายุความแล้ว ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 ดังนี้ แม้จำเลยจะเป็นเจ้าหนี้ของนายสมนิตย์ ตามเช็คเอกสารหมายเลข 4 ก็ไม่ว่าว่าจำเลยจะได้รับเงินตามเช็คนั้นมาชำระหนี้โจทก์ได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าจำเลยมีได้มีเจ้าหนี้รายใดอีกนอกจากในคดีนี้นั้น ตามคำเบิกความของนายบุญแรงพยานจำเลยและคำเบิกความของจำเลยเองประกอบกันฟังได้ว่านอกจากจำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษามาตามยอมที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้แล้ว จำเลยยังได้สลักหลังเช็คจำนวน 3 ฉบับรวมเป็นเงิน 600,000 บาท ให้แก่นางมาสิน มหาวงศ์ พี่สาวโจทก์กับได้คำประกันหนี้ที่ นายบุญแรงกู้ยืมมาจากนายประวิทย์เปรื่องอักษร และนายอุทัย มหาวงศ์ จำนวน 300,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งหนี้ทั้งหมดยังไม่มีชำระหนี้แต่อย่างใด คงมีเพียงหนี้ที่นายอุทัย เป็นเจ้าหนี้เท่านั้นที่นายบุญแรงได้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นบางส่วน ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่มีเจ้าหนี้รายอื่นนอกจากในคดีนี้ จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสรุปแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยอาจชำระหนี้ได้ทั้งหมด และรูปคดีไม่มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลาย ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้พิทักษ์

ทรัพย์สินจำเลยเด็ดขาดนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่
ขึ้น

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>